

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado **WARIONS COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA** com sede RUA ACA PORÃ Nº 21, RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA, CEP 29179-258, denominada CONTRATADA, e de outro lado **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE**, inscrito no CNPJ 22.182.170/0001-77, situado a AVENIDA CEZAR HILAL, 149 – BENTO FERREIRA – VITÓRIA – CEP. 29050-657 - Brasil.

Mediante as Cláusulas e Condições abaixo estipuladas, neste ato representada, conforme poderes especialmente conferidos por seu gestor (a): Andréia Christina Ambrozio de Almeida, CPF: 031.017.567-40, abaixo assinado e identificado.

CLÁUSULA I- DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de manutenção pela CONTRATADA ao **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE**.

- a) 02 portões garagem de acesso aos apartamentos com motores PPA JETFLEX;
- b) 01 portão garagem de acesso as lojas com motor PPA JETFLEX;
- c) 02 Portas sociais automatizadas com motor PPA (Entrada e saída pedestres);
- d) 01 Sistema de interfones da Intelbras;
- e) 01 CFTV da intelbras com CPD individualizado, 03 DVR de 16 e 48 cameras HD;
- f) 01 CFTV-IP da intelbras com CPD individualizado, 01 DVR e 04 cameras FULLHD;
- g) Leitores faciais Control-ID com sistema IDSecure free;
- h) Sistema de controle de acesso por TAG veicular com 04 pontos de leitura;
- i) Sistema de compartilhamento de internet na portaria e no lazer;

Parágrafo Primeiro: Classificação das manutenções que serão realizadas no condomínio:

- I. Manutenção Corretiva: Consiste em reparos imediatos, envio a autorizada e substituições perante solicitação e autorização da síndico (a) de todos os equipamentos descritos na cláusula primeira deste contrato;

II. Manutenção Preventiva mensal: Consiste na realização de visitas técnicas programadas mensalmente afim de evitar possíveis desgastes nos equipamentos descritos na cláusula primeira de acordo com a necessidade verificada pela CONTRATADA no ato da visita do técnico;

III. Manutenção Preventiva: Manutenção preventiva extra não programada, conforme solicitação do síndico (a) ou administradora por razões de segurança observada e justificada, pode ser solicitada a qualquer momento diretamente através do site de chamados técnicos (www.warions.com.br).

Parágrafo Segundo: As manutenções corretiva, preventiva e preditiva serão executadas obedecendo o horário comercial (08h às 18h), em dias compreendidos de segunda à sexta-feira, exceto chamados emergências com cobertura 24h inclusive em feriados que devem ser classificados como crítico na solicitação, e sempre no período das 18h às 07h do dia posterior;

Parágrafo Terceiro: Para atendimentos que forem classificados como emergências a CONTRATADA deve atender em no máximo 02 horas, somente deve ser considerado chamado emergencial a falha de equipamentos que traz insegurança aos moradores (portões de garagem e portas de acesso social).

Parágrafo quarto: Referente aos atendimentos convencionais estes são classificados em 03 (três) níveis, sendo: crítico, urgente e pouco urgente, estes níveis serão selecionados na abertura do chamado técnico através do portal online disponibilizado pela CONTRATADA exclusivamente para o CONTRATANTE.

1. Crítico: Neste nível o atendimento será realizado em até 02 horas (somente portões e portas de acesso);
2. Urgente: Neste nível o atendimento será realizado em até 12 horas (câmeras, alarme, interfone, cerca, sensores, nobreak);
3. Pouco urgente: Neste nível o atendimento será realizado em até 24 horas (orçamentos, preventivas solicitadas, cadastros, controles, troca de equipamentos antigos ainda em funcionamento);

Parágrafo quinto: O condomínio tem o direito de solicitar orçamentos para substituição de peças necessárias em suas instalações. A instalação das peças será feita pela empresa contratada, conforme estipulado no contrato, o condomínio pode adquirir as peças de outros fornecedores, desde que atendam às especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos.

Parágrafo sexto: A empresa contratada fornecerá orçamentos para as peças solicitadas, porém, a decisão de compra fica exclusivamente a cargo do condomínio. A contratada não terá influência na escolha das peças. Ambas as partes concordam que essa cláusula visa garantir a autonomia do condomínio na seleção de fornecedores, visando a melhor relação custo-benefício e qualidade dos produtos utilizados.

Em caso de litígio, as partes concordam em resolver a questão por meio de negociações de boa-fé, buscando uma solução amigável.

CLÁUSULA II- DO PRAZO

O presente contrato possui um período de carência de 12 meses. Em caso de cancelamento imotivado antes desse período, a parte solicitante será responsável pelo pagamento de uma multa equivalente a 10% sobre o valor restante correspondente aos meses remanescentes até o término dos primeiros 12 meses.

Parágrafo primeiro: O presente contrato garante ao condomínio a cobertura nos atendimentos emergenciais pela CONTRATADA durante todo o período de aviso da empresa dispensada das manutenções em 17 de março de 2025 (Condcenter), ou seja, de 17/03/2025 a 15/04/2025. Passado os 30 dias de aviso da antiga empresa sera iniciado o mês de manutenção geral com vencimento em 16 de Maio de 2025.

CLÁUSULA III- DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação de Nota Fiscal, a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais pelos serviços contratados.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo atraso no pagamento dos serviços, a CONTRATANTE estará obrigada a pagar a CONTRATADA, o valor principal corrigido monetariamente e acrescidos de juros 0,03% ao dia e multa moratória de 3% (três por cento).

Parágrafo Segundo: Todas as despesas adicionais com a prestação de serviços objeto deste contrato ocorrerão por conta e risco da CONTRATADA, salvo se prévia e expressamente aprovado pela CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: O valor deste Contrato será reajustado anualmente através do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M).

CLÁUSULA IV- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada

1. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;
2. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis a espécie de serviços prestados;
3. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pela CONTRATANTE;
4. Responsabilizar-se pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o CONTRATANTE ou terceiros;
5. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a renumeração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;
6. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;
7. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;
8. Manter sigilosa, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza as quais tenha acesso em virtude da execução destes serviços;
9. Arcar mensalmente com as ações de manutenção PREVENTIVA nos equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA;
10. Arcar mensalmente com as ações de manutenção CORRETIVA nos equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA considerando no máximo 06 visitas técnicas ao mês;
11. Providenciar todos os meios e os equipamentos necessários a correta execução do serviço.
12. Ser a única coordenadora e empregadora dos seus funcionários, não se estabelecendo

qualquer tipo de vínculo empregatício a partir da presente prestação de serviços, se comprometendo a excluir e/ou indenizar o CONTRATANTE em caso de condenação deste em demanda judicial atrelada ao objeto do serviço contratado ou qualquer outra circunstância ligada a esta avença.

CLÁUSULA V- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Fornecer todas as informações necessárias a realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
2. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
3. Comunicar imediatamente a CONTRATADA sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por eles causados;
4. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos de legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

CLÁUSULA VI- DA CESSÃO DE DIREITOS

O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem prévia e expressa autorização. A rescisão contratual por parte da CONTRATANTE deverá ser feita com aviso prévio de até 30 (trinta) dias, desde que a CONTRATANTE esteja adimplente com as suas obrigações.

PARÁGRAFO ÚNICO: As obrigações assumidas, neste instrumento, se estendem aos sucessores das partes contratantes.

CLÁUSULA VII- DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO

A inobservância de qualquer das cláusulas deste instrumento não constituirá novação, mas mera liberalidade dos CONTRATANTES, podendo ser exigido o cumprimento dos termos do contrato em qualquer situação. Os termos do presente contrato obrigam os sucessores das partes contratantes.

CLAÚSULA VIII – DAS PENALIDADES

O descumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento, por qualquer das partes, ensejará a parte que der causa, multa contratual punitiva de 10% (Dez por cento) sobre o valor total envolvido no contrato, E em havendo necessidade de cobrança de débitos inadimplentes referente ao valor do contrato da prestação de serviços, o CONTRATANTE está sujeito a negativação do CNPJ pelos órgãos de proteção ao crédito existentes, bem como arcando com todos os custos de honorários advocatícios decorrentes da propositura de ação judicial.

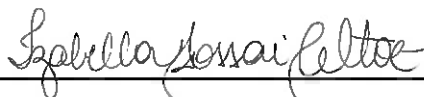
Parágrafo primeiro: Havendo nulidade declarada judicialmente de parte do contrato, as demais cláusulas restarão válidas, não afetando a validade do negócio em seus aspectos gerais.

CLAÚSULA IX- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Vitoria-ES, para dirimir dúvidas oriundas do Contrato ora celebrado, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Este contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II do CPC.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 - (Duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Vitoria, 16 de março de 2025



Condomínio do Edifício Modern Life
Síndico em exercício

Documento assinado digitalmente
gov.br GEORGE DE JESUS SANTOS
Data: 11/03/2025 21:05:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Warions Computadores e Sistemas Ltda

Testemunha

Nome:

CPF:

Testemunha

Nome:

CPF: